

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4015/2535

อัยการ พิจิตร
นาย หาญ วงศ์ คล้าย หรือ วงศ์ คล้าย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ศาลจะสั่งริบทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทำความผิดนั้นขึ้นและโจทก์ต้องฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดนั้นด้วย ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏว่ามีความผิดฐานเสพกัญชาเกิดขึ้น และโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองมิได้ฟ้องขอให้ลงโทษฐานเสพกัญชา โจทก์จะขอให้ศาลสั่งริบบ้องกัญชา มีดหั่นกัญชา และไม้ขีดไฟที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานเสพกัญชาหาได้ไม่ มิฉะนั้นโจทก์ย่อมฟ้องจำเลยทั้งสามวนเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินเพียงประการเดียวโดยไม่ขอให้ลงโทษจำเลยก็ย่อมกระทำได้ ซึ่งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ศาลจึงไม่มีอำนาจสั่งริบบ้องกัญชา มีดหั่นกัญชา และไม้ขีดไฟของกลาง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 1.36 กรัม ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมายเจ้าพนักงานจับจำเลยได้ พร้อมด้วยกัญชาที่จำเลยมีไว้เป็นความผิดดังกล่าว พร้อมบ้องกัญชาทำด้วยขูดแก้ว

1 บ้อง มีดหั่นกัญชา 1 เล่มและไม้ขีดไฟ 1 กล่อง อันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งจำเลย
มีไว้เพื่อใช้เสพกัญชาเป็นของกลาง กัญชาของกลางหมดไปในการตรวจพิสูจน์ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 76
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 และสั่งริบบ้องกัญชา 1 บ้องมีดหั่นกัญชา 1 เล่ม
ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง ของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 76 จำคุก 6 เดือนปรับ 700 บาท จำเลยให้การรับ
สารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 350 บาท
โทษจำคุกให้ยก ยกคำขอให้ริบของกลางเพราะของกลางที่ขอให้ริบไม่ใช่มีไว้หรือใช้
ในการกระทำความผิดฐานมีกัญชา โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ศาลมีอำนาจสั่งริบ
ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้
เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด คำว่า "มิได้รู้
เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด" บ่งชี้ว่าต้องมีความผิดเกิดขึ้นศาลจึงจะมี
อำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18(5) การริบ
ทรัพย์สินเป็นโทษอย่างหนึ่งสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด จึงเห็นได้ว่าศาลจะสั่งริบ
ทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทำความผิด
นั้น และโจทก์ต้องฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดนั้นด้วย ในคดีนี้ไม่ปรากฏว่ามี
ความผิดฐานเสพกัญชาเกิดขึ้นและโจทก์มิได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐาน
เสพกัญชา โจทก์จะขอให้ศาลสั่งริบบ้องกัญชา มีดหั่นกัญชา และไม้ขีดไฟที่จำเลยมี
ไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานเสพกัญชาหาได้ไม่ มิฉะนั้นโจทก์ย่อมฟ้องจำเลย
ทั้งสามวนเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินเพียงประการเดียวโดยไม่ขอให้ลงโทษจำเลยก็ย่อม

กระทำได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศาลจึงไม่มีอำนาจสั่งรับฟ้องกัญชามีดหั่นกัญชา และไม่ชี้ดไฟของกลาง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไพศาล ราชชากรุง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การฟ้องคดีอาญาเพื่อให้ศาลพิพากษาลงโทษในสถานใดสถานหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 แก่ผู้กระทำผิดนั้น โจทก์ต้องกล่าวมาในฟ้องถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดและอ้างมาตราในกฎหมายที่จะขอให้ลงโทษมาด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)(6) และศาลจะลงโทษเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวมาในฟ้องก็ไม่ได้ตามมาตรา 192 ทรัพย์สินใดถ้ามีกฎหมายบัญญัติว่าการมีไว้ในครอบครองเป็นความผิด ศาลก็สั่งรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 แต่ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการมีไว้ในครอบครองเป็นความผิด ศาลก็อาจสั่งรับได้ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 33(1) การมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด เป็นเรื่องก่อนเกิดการกระทำความผิดโดยใช้ทรัพย์สินนั้น รวมทั้งก่อนการกระทำความผิดในชั้นพยายามด้วย

เมื่อยังไม่มีกรกระทำคามผดเกดขื้นก้ไม่อาจยื่นฟ้องต่อศาลได้ ดูเหมือนว่าไม่มีทางที่ศาลจะสั่งริบทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผดได้เลย แต่ก้หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะอาจมีการขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวได้ถ้าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในการกระทำคามผดฐานหนึ่งทีจำเลยใช้ทรัพย์สินอันหนึ่งในการกระทำคามผदनันและขอให้ริบทรัพย์สินอันนั้นทีใช้ในการกระทำคามผदनันแล้วหรือแม้ไม่มีทรัพย์สินทีใช้ในการกระทำคามผดทีจะขอให้สั่งริบก้ตาม แต่ปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินทีจำเลยยังไม่ได้ใช้กระทำคามผด แต่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำคามผदनันด้วย ก้ขอให้ศาลสั่งริบได้ คำพิพากษาฎีกาที 699/2520 เงินทีจำเลยเตรียมไว้ให้แก่ผู้รับจ้างฆ่าผู้ตาย เป็นเงินทีมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผดศาลริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 คำพิพากษาฎีกาที 1124/2520 จำเลยทำผดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272,273 ของกลางค้อกางเกงทีติดเครื่องหมายการค้ำปลอม113 ตัว ทีรอดติดเครื่องหมายปลอมอีก 404 ตัว แผ่นเครื่องหมายการค้ำปลอมเป็นของทีมีไว้เพื่อใช้กระทำผด จึงริบตาม 33(1) คำพิพากษาฎีกาที 1250/2520 จำเลยมีเครื่องใช้สำหรับลักสุกรขุดรูใต้รั้วเพื่อพาสุกรออกไปเข้าไปยืนอยู่ในรั้วห่างคอกสุกร 1 เมตรพร้อมทีจะเอาสุกรไปได้ เป็นพยายามลักทรัพย์แล้ว ค้อน มีดและเชือกซึ่งมีไว้เพื่อลักสุกร ศาลริบ ไฟโรจน์ วาญภาพ